



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 38 DEL
07/04/2026

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio trasporto alunni dell'IC Monsignor P. Guerriero di Avella (AV) Avella – Avellino A/R. Nuovi giochi della gioventù competizione Atletica su pista c/o campo Coni di Avellino. CIG BB255AFE30.

Registro Generale
N. 238 DEL
07/04/2026

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **sette**, del mese di **aprile** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del decreto sindacale n. 17/2024;

Visto: la nota dell'Istituto Comprensivo Statale "Mons. Pasquale Guerriero" protocollo 3830 ingresso del 31/03/2026 con cui il Dirigente Scolastico ha richiesto il trasporto di n. 12 alunni e 3 accompagnatori presso il campo sportivo Coni di Avellino A/R per la partecipazione dei NUOVI GIOCHI DELLA GIOVENTU' – competizione atletica su pista.

RILEVATA l'esigenza di organizzare il servizio trasporto mediante il noleggio di pulman idoneo per le prestazioni di cui all'oggetto;

DATO ATTO che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico professionale;

DATO ATTO, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: noleggio pulman con conducente per il trasporto A/R Avella – Avellino campo Coni Nola n. 12 alunni e 3 accompagnatori;
- Importo del contratto: 300,00 iva esclusa;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo

l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;

➤ Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;

➤ Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

APPURATO:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questo Comune può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

VISTE l'offerta ricevuta dal seguente operatore economico: ACIERNO VINCENZO srl - P.IVA 01924560707 € 300,00 più iva per un totale di € 330,00 giusto preventivo del 03/04/2026 prot. 4061;

RITENUTO di affidare alla suddetta in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

CONSIDERATO che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa;

ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013; ACCERTATO, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica; VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli; VISTI:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;

D E T E R M I N A

Tutto ciò premesso

1. DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, la fornitura del servizio trasporto di n. 12 alunni e 3 accompagnatori presso il campo sportivo Coni di Avellino A/R per la partecipazione dei Nuovi Giochi della Gioventù alla ditta ACIERNO VINCENZO srl - P.IVA 01924560707 per € 300,00 più iva per un totale di € 330,00 giusto preventivo del 03/04/2026, precisandosi che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;

2. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse al capitolo 642 impegno come in calce;
3. DI PROCEDERE alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
4. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sottosoglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014; 5. DI ATTRIBUIRE alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
5. DI DARE ATTO che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii;
6. DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente e, per doverosa conoscenza, alla ditta incaricata.

Avella (AV), 07/04/2026

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SERVIZI ANAGRAFE –
ELETTORALE – DEMOGRAFICI E STATISTICI – SOCIO
ASSISTENZIALI - SCOLASTICI**
f.to Arch. Giuseppe Canonico

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 07/04/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to CANONICO GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio trasporto alunni dell'IC Monsignor P. Guerriero di Avella (AV) Avella – Avellino A/R. Nuovi giochi della gioventù competizione Atletica su pista c/o campo Coni di Avellino. CIG BB255AFE30.
CIG: BB255AFE30 **CUP:**
Descrizione Capitolo: TRASPORTO SCOLASTICO (INFANZIA)
Vincolo Bilancio:
Vincolo Tesoreria:

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.15.0 02	04.07	642	2 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	2026	28
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
243	€ 330,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: ACIERNO VINCENZO SRL - **Progressivo Fornitore:** 5497
Codice Fiscale: 01924560707 **P.Iva:** 01924560707

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
457	330,00	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

ACIERNO VINCENZO SRL

Avella (AV), 08/04/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 07/04/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Arch. Giuseppe Canonico

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 08/04/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 410, e vi rimarrà fino al 23/04/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 238 del 07/04/2026;

Oggetto: Determina a contrarre per l'affidamento del servizio trasporto alunni dell'IC Monsignor P. Guerriero di Avella (AV) Avella – Avellino A/R. Nuovi giochi della gioventù competizione Atletica su pista c/o campo Coni di Avellino. CIG BB255AFE30.

Avella (AV), 08/04/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to CANONICO GIUSEPPE